

CONTRATTO DI SERVIZIO EASY-SERVICE

Servizio di manutenzione preventiva macchine da caffè Franke

Art. 1 – Oggetto e finalità del servizio

Il presente contratto disciplina il servizio di manutenzione preventiva denominato **Easy-Service**, relativo alle macchine da caffè professionali Franke.

Il servizio viene eseguito da personale tecnico specializzato e formato secondo gli standard della casa costruttrice Franke e ha l'obiettivo di mantenere nel tempo la massima efficienza, affidabilità e sicurezza della macchina.

Attraverso interventi programmati e controlli periodici, il tecnico incaricato verifica il corretto funzionamento dell'apparecchiatura secondo le procedure previste dal costruttore.

Il servizio ha finalità esclusivamente preventiva e non costituisce un'estensione di garanzia né comprende la copertura dei guasti o la sostituzione dei componenti non inclusi nel presente contratto.

Art. 2 – Attivazione e durata del servizio

Il programma Easy-Service può essere attivato a partire dal secondo anno di vita della macchina, successivamente alla scadenza della garanzia prevista dal costruttore.

Il contratto ha durata annuale con decorrenza dalla data di attivazione indicata nel contratto.

Il servizio potrà essere rinnovato annualmente previa verifica delle condizioni tecniche della macchina da parte del Centro Assistenza.

Il rinnovo potrà essere rifiutato qualora lo stato tecnico dell'apparecchiatura non consenta di garantire un corretto svolgimento del servizio.

Art. 3 – Servizi inclusi

Il programma Easy-Service comprende:

- n. 2 visite annuali programmate di manutenzione preventiva ordinaria;
- supporto telefonico per tutta la durata del contratto;
- fornitura del kit manutenzione standard infusore PM Kit-1.

Art. 4 – Attività previste durante gli interventi

Durante le visite programmate il tecnico eseguirà le seguenti attività:

- controllo dosaggi e pulizia mixer polveri solubili, con eventuale regolazione;
- verifica funzionamento motori di ventilazione;
- controllo efficienza caldaie;
- pulizia e manutenzione gruppo infusore caffè e parti interne;
- controllo e regolazione motori macinini e macine;
- controllo visivo dei componenti interni;
- controllo raccorderia idraulica e collegamenti elettrici;
- verifica dell'allacciamento di messa a terra;
- controllo efficienza filtro addolcitore (cartuccia esclusa);
- controllo e regolazione gruppo Foam-Master;
- aggiornamento firmware disponibile rilasciato dalla casa madre;
- salvataggio dati di programmazione e consumi macchina;
- revisione infusore con sostituzione guarnizioni tramite PM Kit-1 incluso.

Qualora durante l'intervento venga rilevata la necessità di sostituire componenti o ricambi non inclusi nel presente servizio, verrà predisposto apposito preventivo che dovrà essere approvato dal Cliente prima dell'esecuzione.

Art. 5 – Interventi di cortesia

Eventuali interventi richiesti dal Cliente e non riconducibili alla normale manutenzione preventiva potranno essere effettuati come interventi di cortesia a discrezione del Centro Assistenza.

Sono considerati interventi non imputabili alla macchina, a titolo esemplificativo:

- presa elettrica scollegata;
- rubinetto acqua chiuso;
- mancata pulizia ordinaria;
- errato utilizzo da parte dell'operatore;
- mancanza di prodotti o materiali di consumo;
- manomissioni o rotture accidentali.

Art. 6 – Servizi e materiali esclusi

Sono esclusi dal servizio Easy-Service:

- interventi per guasti o fermo macchina;
- interventi causati da fattori esterni non imputabili alla macchina;
- danni causati da uso improprio dell'apparecchiatura;
- interventi dovuti a mancata pulizia ordinaria secondo il manuale d'uso Franke;
- detergenti e prodotti per la pulizia;
- cartucce filtro/addolcitore acqua;
- prodotti di consumo (caffè, latte, solubili e similari);
- materiali di consumo generici;
- ricambi e componenti necessari al ripristino del funzionamento.

Art. 7 – Obblighi del Cliente

Il Cliente si impegna a:

- utilizzare la macchina secondo le indicazioni del costruttore;
- effettuare la pulizia quotidiana prevista dal manuale Franke;
- utilizzare prodotti idonei e conformi alle caratteristiche della macchina;
- garantire il corretto trattamento dell'acqua ove previsto;
- consentire l'accesso al personale tecnico negli orari concordati;
- non effettuare interventi o modifiche tramite personale non autorizzato.

Il mancato rispetto degli obblighi sopra indicati potrà comportare la sospensione o la cessazione del servizio.

Art. 8 – Prezzo del servizio

Il costo annuale del servizio Easy-Service è pari al **5% del valore di listino ufficiale Franke (RRP)** in vigore al momento della stipula del contratto o dei successivi rinnovi.

Il calcolo comprende:

- macchina da caffè;
- sistema latte, se presente.

Il corrispettivo si intende **IVA esclusa**, oltre agli eventuali oneri di legge.

Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente.

In caso di rinnovo, l'importo aggiornato sarà comunicato al Cliente almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 9 – Durata, rinnovo e disdetta

Alla scadenza annuale il contratto si rinnoverà automaticamente per ulteriori periodi di pari durata, salvo disdetta scritta.

La disdetta dovrà essere comunicata esclusivamente tramite:

- Posta Elettronica Certificata (PEC);
- Raccomandata con ricevuta di ritorno (Raccomandata A/R).

La comunicazione dovrà pervenire almeno **60 giorni prima della scadenza annuale**.

In assenza di regolare disdetta nei termini previsti, il servizio si rinnoverà automaticamente e il relativo corrispettivo sarà dovuto.

In caso di cessazione anticipata richiesta dal Cliente, gli importi già versati non saranno rimborsabili.

Art. 10 – Mancato pagamento

In caso di mancato pagamento del corrispettivo alle scadenze previste decorreranno automaticamente gli interessi di mora previsti dal D.Lgs. 231/2002.

Il mancato pagamento protratto oltre 30 giorni dalla scadenza costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta del Fornitore.

Resta salvo il diritto del Fornitore al recupero degli importi dovuti e dell'eventuale maggior danno.

Art. 11 – Limitazione di responsabilità

Il Fornitore non sarà responsabile per danni indiretti derivanti dal mancato funzionamento della macchina, quali a titolo esemplificativo:

- mancato guadagno;
- perdita di produzione;
- perdita di clientela;
- danni conseguenti al fermo macchina.

La presente limitazione non opera in caso di dolo o colpa grave del Fornitore.

Art. 12 – Ricambi e personale tecnico

Gli interventi saranno effettuati utilizzando ricambi originali Franke o ricambi autorizzati dal costruttore.

Il Fornitore potrà avvalersi di personale tecnico qualificato e formato secondo gli standard richiesti da Franke, anche tramite collaboratori autorizzati.

Art. 13 – Disponibilità ricambi

Il servizio è subordinato alla disponibilità dei ricambi presso il produttore.

Qualora uno o più componenti risultassero fuori produzione o non più disponibili, il Fornitore potrà proporre una soluzione tecnica alternativa oppure procedere alla cessazione del servizio.

Art. 14 – Privacy

Il trattamento dei dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione del servizio, inclusi eventuali dati relativi a programmazione e consumi macchina, sarà effettuato nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

L'informativa privacy completa sarà resa disponibile al Cliente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.



Approved Partner

Alex S.r.l. società unipersonale

Via dell'Artigianato, 14/G,

30020 Fossalta di Piave (VE)

Tel. 0421-1634773

PEC alexcaffe@pec.it

C.F. - P.I. 04412140271

Codice SDI: EUVZNZV

Art. 15 – Forza maggiore

Nessuna delle parti potrà essere ritenuta responsabile per ritardi o mancati adempimenti dovuti a eventi di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo:

- calamità naturali;
- provvedimenti delle autorità;
- scioperi;
- indisponibilità dei ricambi presso il produttore.

Art. 16 – Legge applicabile e foro competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO

Luogo e data _____

Il Cliente

Nome e Cognome / Ragione Sociale _____

Firma _____

APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C.

Il Cliente dichiara di approvare specificatamente le clausole relative a:

- Art. 9 – rinnovo automatico e condizioni di disdetta;
- Art. 10 – clausola risolutiva e interessi di mora;
- Art. 11 – limitazione di responsabilità;
- Art. 13 – disponibilità ricambi;
- Art. 16 – foro competente.

Firma Cliente _____